

UNIDAD 1 – Derecho y Constitución

- ¿Diferencia y relación entre derecho objetivo y subjetivo?
- ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Definirlas.
- ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho?
- ¿Quién dicta las leyes? ¿A qué poder pertenecen? ¿Dónde se dictan?
- ¿Cómo se conforma el Poder Legislativo?
- ¿La jurisprudencia es obligatoria?
- ¿Qué es la jerarquía de normas u ordenamiento jurídico?
- ¿En qué reforma de la CN se incorporaron los tratados de DDHH?
- ¿Qué es la Constitución?
- ¿Qué tipo de derecho es la CN? → POSITIVO
- ¿Qué tipo de fuente del derecho positivo es la CN? → FUENTE FORMAL, LEY EN SENTIDO FORMAL
- ¿En qué sentido es ley y por qué? → LEY EN SENTIDO FORMAL
- ¿Quién reforma la CN?
- ¿Qué normas tienen nivel constitucional además de la CN?
- ¿Cómo se compone la CN?
- ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la CN?
- ¿Qué trata la primera parte de la CN?
- ¿La Constitución es una ley?
- ¿Qué es el derecho público y privado? ¿3 ramas de cada uno?
- ¿Qué es el preámbulo de la CN?

UNIDAD 2 – Organización del Estado

- ¿Cómo es la forma de gobierno argentina?
- ¿Qué es el ordenamiento jurídico?
- ¿Cuál es la función del Poder Legislativo?
- ¿Cómo está organizada Santa Fe?
- ¿Quién es el Poder Legislativo nacional?
- ¿Por qué las provincias son federales? → Las provincias argentinas son federales porque el sistema de gobierno del país es Federal. Esto implica la coexistencia de dos clases de gobierno (central y locales).
- ¿Los municipios tienen leyes? → Los municipios no dictan leyes como el Congreso o las legislaturas provinciales, pero sí sancionan ordenanzas, que son normas locales con carácter general. Esta facultad proviene de la autonomía municipal reconocida por las constituciones provinciales. Aunque la Corte Suprema no ha definido completamente si los municipios son autónomos o autárquicos, se les reconoce la capacidad de autogobierno y de dictar su propia Carta Orgánica.
- ¿Diferencia entre autónomo y autárquico? → La autonomía es la capacidad de dictar normas propias con independencia, como hacen las provincias y, en menor medida, los municipios.
La autarquía implica autoadministración, pero bajo normas de un poder superior, como organismos descentralizados (ej. AFIP, IAPOS, EPE).
- ¿Qué significa que el gobierno sea representativo, republicano y federal?
- ¿Qué implica el principio de división de poderes?
- ¿Cuáles son las características de cada poder? (duración, funciones, etc.)

- ¿Qué competencias hacen autónoma a la provincia? → Dictar su propia Constitución, respetando los principios de la Constitución Nacional. Organizar sus poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Establecer su régimen municipal. Legislar en materias no delegadas al Estado Nacional (como salud, educación, seguridad, etc.). Administrar sus recursos y su presupuesto.
- ¿Qué es el Poder Ejecutivo y cuáles son sus competencias?
- ¿Tiene incumbencia en la creación de leyes? → Sí, el Poder Ejecutivo tiene incumbencia en la creación de leyes, pero no las dicta directamente, ya que esa es una función del Poder Legislativo. Puede Iniciar proyectos de ley, Promulgar o vetar leyes sancionadas por el Congreso, dictar decretos reglamentarios para su aplicación.

UNIDAD 3 – Contratos y Sociedades

- ¿Diferencia entre partes y sujetos procesales?
- ¿Cuándo un hecho es voluntario?
- ¿Diferencia entre contrato por adhesión y paritario?
- ¿Cuándo un contrato es voluntario?
- ¿Cuáles son las clasificaciones de los contratos?
- ¿Qué son capacidad de derecho y de ejercicio?
- ¿Cuáles son los elementos esenciales de un contrato?
- ¿Cuáles son las nuevas categorías de contratos?
- ¿Qué es el leasing?
- ¿Qué es una sociedad?
- ¿Cuántos socios requiere una sociedad?
- ¿Qué tipo de sociedad puede ser unipersonal?
- ¿Cómo responden los socios en una sociedad colectiva?
- ¿Nombrar los 6 tipos de sociedades?
- ¿La sociedad es un contrato?
- ¿Diferencia entre contrato de obra y contrato de trabajo?
- ¿Qué es un contrato de obra? ¿Cómo se tipifica jurídicamente?

UNIDAD 4 – Propiedad Industrial

- ¿Qué es un modelo de utilidad? ¿Características?
- ¿Qué se necesita para patentar algo?
- ¿Cuánto dura una patente?
- ¿Diferencias entre modelo de utilidad, modelo industrial y patente?
- ¿La patente es válida internacionalmente?
- ¿Qué autoridad otorga la patente?
- ¿Qué es un diseño industrial?

UNIDAD 5 – Contrato de Trabajo

- ¿Qué pasa si el empleador impone reglas no estipuladas en el contrato?
- ¿Qué es un despido indirecto?
- ¿Puede el empleador modificar el contrato?
- ¿Qué sucede si el empleador baja la remuneración?
- ¿Qué pasa si no cumple con las condiciones del contrato?
- ¿A qué tiene derecho el trabajador en caso de incumplimiento?
- ¿Cómo se calcula la indemnización por despido?
- ¿Qué pasa si el empleador no da preaviso?

- ¿Qué indemnización corresponde según tipo de despido?
- ¿Puede toda la remuneración pagarse por comisión?
- ¿Qué es el salario mínimo, vital y móvil?
- ¿Cuáles son los elementos de un contrato de trabajo?

UNIDAD 6 – Responsabilidad Civil y Profesional

- ¿Cuándo incurre un profesional en responsabilidad civil?
- ¿Cuáles son los 4 presupuestos de la responsabilidad civil?
- ¿Qué es el colegio de ingenieros especialistas?
- ¿Qué funciones cumple el colegio?
- ¿Cuál es la responsabilidad penal del ingeniero?

UNIDAD 7 – Peritajes

- ¿Qué tipos de peritos hay?
- ¿Qué hace un perito?

UNIDAD 8 – Obra Pública

- Caso: ¿corresponde licitación pública o privada? ¿Por qué?
- ¿Qué causas impiden una licitación pública?
- ¿Qué es la contratación directa?
- ¿Cuándo se aplica la contratación directa?
- ¿Cómo se llama el documento para licitar?
- ¿Cuándo una licitación puede ser privada?
- ¿Qué es una obra pública?

UNIDAD 1: EL DERECHO

El **Derecho** se define como el **conjunto de normas y principios que regulan las relaciones humanas en sociedad**, buscando el "bien común". Se vincula con lo justo, lo legítimo y lo que a cada uno le corresponde, siendo la conducta humana rectamente ordenada. Una **norma jurídica** es el orden dado a la sociedad para procurar el bien público, y una **relación jurídica** es la relación entre personas regulada por una norma.

Las **Propiedades del Derecho (The Big Four)** son:

- **Objetividad:** Basta con la conducta exterior del sujeto (ej., pagar un impuesto de mala gana).
- **Sociabilidad:** Regula relaciones entre personas en sociedad ("No hay derecho sin sociedad, ni sociedad sin derecho").
- **Imperatividad:** Impone, manda o prohíbe con consecuencias jurídicas.
- **Coercibilidad:** Puede ser cumplido por la fuerza.

El Derecho se divide en:

- **Derecho Objetivo:** El derecho como **NORMA**, un conjunto de normas que regula la conducta humana en sociedad. Por ejemplo, la ley que regula el matrimonio en Argentina.
 - **Derecho Subjetivo:** El derecho como **FACULTAD**, la facultad que tiene cada persona de hacer o exigir algo que la ley en sentido objetivo le reconoce. Por ejemplo, el derecho de una persona a contraer matrimonio si cumple los requisitos legales.
- Ambos **son correlativos** y no pueden existir el uno sin el otro. No puede haber un derecho objetivo que no conceda FACULTAD ni tampoco un derecho subjetivo que no dependa de una NORMA.

Se distingue entre **Derecho Positivo** y **Derecho Natural**:

- **Derecho Positivo:** Creado por el hombre, rige en una sociedad y tiempo dados. Es **territorial, temporal** y **mutable**. Un ejemplo es el sentido de circulación de una calle.
 - **Derecho Natural:** Proviene de la naturaleza humana, son normas y principios generales. Es **universal, eterno** e **inmutable**. Ejemplos incluyen respetar la vida y no enriquecerse a costa de otro.
- Ambos **son complementarios**, el Natural guía al Positivo, y el Positivo le da estructura al Natural.

El **Ordenamiento Jurídico** es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar y momento determinado, y está en constante cambio. Se divide en dos grandes campos:

- **Derecho Público:** Regula relaciones donde el Estado actúa con "poder" público (ej., impuestos). Incluye:
 - **D. Constitucional:** Organización del Estado, derechos fundamentales y forma de gobierno.
 - **D. Penal:** Establece delitos y penas.
 - **D. Internacional Público:** Regula relaciones entre potencias extranjeras.
- **Derecho Privado:** Regula relaciones entre particulares (el Estado puede participar como persona jurídica, pero sin su "poder" público). Incluye:
 - **D. Civil:** regula la vida de la persona desde que nace hasta que muere, obligaciones, familia, propiedad, sucesiones.
 - **D. Comercial:** regula actividades de comercio y comerciantes.
 - **D. Laboral:** regula la relación laboral entre empleador y trabajador, basada en el contrato de trabajo.

Tipos de Personas

- **Personas Físicas:** Cada uno de nosotros como sujetos de derecho
- **Personas Jurídicas:** Entes reconocidos por la ley (Asociaciones, Fundaciones, el Estado)

Artículo 146 (Personas Jurídicas de Derecho Público):

Incluye al Estado nacional y provincial, municipalidades, entidades autárquicas (como universidades públicas o el Banco Central) y la Iglesia Católica. También, según la doctrina, se consideran públicas algunas entidades no estatales como colegios profesionales, sindicatos y obras sociales por ejercer funciones públicas.

Artículo 148 (Personas Jurídicas Privadas):

Comprende sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, entidades religiosas, mutuales, cooperativas, consorcios de propiedad horizontal, entre otras.

Las **Ramas del Derecho** son subdivisiones del orden jurídico que abordan temáticas específicas. Para ser considerada rama, debe cumplir con **cuatro autonomías**:

- **Autonomía Legislativa:** Debe tener leyes propias.
- **Autonomía Jurisdiccional:** Debe contar con juzgados o tribunales propios (conocidos como "fueros").
- **Autonomía Didáctica:** Debe tener cátedras, métodos de enseñanza y bibliografía propios.
- **Autonomía Científica:** La más importante, exige que posea un conjunto completo de principios y normas que le permitan **autoabastecerse** para solucionar sus problemas sin recurrir a otras ramas.

Las **Zonas de Regulación** son áreas temáticas reguladas por distintas ramas, porque son demasiado amplias para una sola (ej., derecho informático, derecho de salud), y aún **no pueden autoabastecerse** de soluciones.

El Poder Judicial se organiza en **fueros**, que agrupan juzgados/tribunales que tratan temas pertenecientes a una misma rama del derecho. Existen tres niveles:

1. **Tribunales de primera instancia/causa:** Inician la causa.
2. **Tribunales de segunda instancia o de apelación:** Revisan los fallos de primera instancia.
3. **Tribunal supremo (Corte Suprema de Justicia):** Última instancia de revisión.

Fuentes materiales del derecho: SON LA CAUSA DE QUE SE DICTE UNA NORMA DETERMINADA

Fuentes formales del derecho: ES EL MODO QUE TIENE LA NORMA DE EXPRESARSE. Es a donde acudimos para encontrar el derecho.

Las **Fuentes Formales del Derecho** son los modos de expresión de la norma:

1. **Ley:** Norma jurídica positiva escrita que aporta seguridad jurídica, principal fuente. Puede ser en **sentido material** (norma general de autoridad competente) o **sentido formal** (creada por órgano legislativo).
 1. Etapas de una ley: **Iniciativa** (propuesta), **Sanción** (aprobación por ambas cámaras), **Promulgación** (aprobación ejecutiva), y **Vigencia** (entra en vigor, usualmente a los 8 días de su publicación).
 2. Principio de Irretroactividad: Las leyes rigen hacia adelante.
2. **Costumbre:** Norma jurídica positiva NO ESCRITA, creada por la práctica prolongada del pueblo y con conciencia de obligatoriedad. Puede ser según la ley, al margen de la ley o contraria a la ley.
3. **Jurisprudencia:** Labor de los jueces al interpretar leyes y dictar sentencias. **No es obligatoria en Argentina, aunque los jueces pueden apoyarse en sentencias anteriores.**
4. **Doctrina:** Interpretación de leyes por juristas. **No es obligatoria, pero influye.**

Fuente Complementaria del derecho

5. **Principios Generales del Derecho:** Sirven como criterios complementarios para resolver conflictos en ausencia de ley o costumbre (ej., buena fe, proporcionalidad).

UNIDAD 2: ORDENAMIENTO POLÍTICO Y JURÍDICO

La **Constitución Nacional (C.N.)** es el documento legal escrito, único y orgánico, con **supremacía jurídica** sobre el resto de normas (Art. 31). Funciona como la **estructura del Estado** (organización

de los tres poderes, proceso de leyes, declaración de derechos), la **estructura de valores** (metas supremas) y el **símbolo de nacionalidad**.

La C.N. se estructura en:

- **Preámbulo:** Introducción que resume su **contenido ideológico** y refleja la **estructura de valor**. Afirma que el poder de la Asamblea Constituyente proviene de la soberanía del pueblo y reconoce que las provincias existían antes que el Estado nacional. Además, expresa los objetivos de los constituyentes, los destinatarios y hace mención a dios.
- **Primera Parte o "Parte Dogmática":** Establece la filosofía política, declaraciones, derechos y garantías, y nuevos derechos y garantías.
 - **Declaración, Derechos y Garantías (Arts. 1-35):**
 - **Declaraciones:** Manifestaciones políticas, religiosas, jurídicas o económico-financieras que sientan las bases del Estado argentino (ej., Art. 1 - forma de gobierno representativa, republicana y federal → política, Art 2 – preferencia por el culto católico romano → religiosa, Art 8 -Igualdad de derechos entre ciudadanos de todas las provincias → jurídica).
 - **Derechos:** Facultades que tiene una persona, pueden ser **explícitos** (enumerados, ej. Art. 14 de trabajar, comerciar, transitar, libertad de culto, estudiar, enseñar) o **implícitos** (no enumerados, ej. Art. 33 – a la vida, la dignidad, la salud). Se clasifican por generaciones: **1.ª** (civiles y políticos, de 1853), **2.ª** (sociales, Art. 14 Bis, de 1957), y **3.ª** (de interés colectivo, de 1994, ej. ambiente, consumidor, pueblos originarios).
 - **Garantías:** Mecanismos de protección para el ejercicio efectivo de los derechos (ej. Art. 18: Debido Proceso).
 - **Nuevos Derechos y Garantías (Art. 36-43):** La Reforma de 1994 incorporó los **derechos de tercera generación**, ambiente, consumidor y pueblos originarios y las garantías de **Amparo, Hábeas Corpus y Hábeas Data** (Art. 43).
- **Segunda Parte o "Parte Orgánica":** Organiza estructuralmente el Estado mediante la división tripartita del poder:
 - **Título primero:**
 - **Poder Legislativo** (Art. 44-86): ejercido por el Congreso bicameral (Cámara de Diputados y de Senadores).
 - **Poder Ejecutivo** (Art. 87-107): ejercido por el presidente, vicepresidente, Jefe de Gabinete y ministros.
 - **Poder Judicial** (Art. 108-119): ejercido por la Corte Suprema y tribunales inferiores.
 - **Ministerio Público** (Art. 120): Órgano independiente con autonomía funcional y financiera, que promueve la defensa de la justicia (Fiscal y de la Defensa).
 - **Título segundo:** También incluye las disposiciones sobre los Gobiernos de las provincias (Art. 121-129). Cada provincia es autónoma y tiene facultad de dictar su propia constitución.
- **Disposiciones transitorias (art. 94):** son un total de 17 y se ocupan de establecer el **régimen de transición** entre las normas anteriores y las que entran en vigencia después de la reforma.

Fuentes de nuestra carta magna:

Externas: otros textos constitucionales ya dictados a nivel mundial

- Constitución de EE. UU. (1787) → fue la más importante.
- Constituciones Francesa.

Internas:

- “Bases y punto de partida para la organización política de la república argentina” de J.B. Alberdi (1852): plantea producir una constitución que contemple un sistema mixto de unidad y federación. Apoyó a la educación, la cultura y la inmigración.
- Asamblea del año 13
- Intentos constitucionales de 1819 y 1826
- Acuerdos interprovinciales: Pacto Federal de 1831 y Acuerdo de San Nicolás de 1852

Las principales **Reformas Constitucionales** en Argentina han sido:

- 1860: Reincorporación de Buenos Aires y adopción del nombre "Nación Argentina".
- 1866: Impuestos a exportaciones para sostener gastos de estado (Guerra Triple Alianza)
- 1898: Ampliación diputados y ministerios por censo de aumento de población.
- 1949: Incorpora Derechos especiales/sociales (Perón): derechos de los trabajadores, la familia, la ancianidad, la educación y la cultura.
- 1957: Revolución libertadora derroca al gobierno de Perón (1955), Aramburu mantiene el texto constitucional del 1853 con todas las reformas menos la del 1949. Se incorpora el Art. 14 bis (derechos laborales, gremios y seguridad social).
- **1994** (la más importante, Pacto de Olivos):
 - Otorgó **jerarquía constitucional a ciertos tratados de Derechos Humanos** (Art. 75 Inc. 22).
 - Sostenimiento de los partidos políticos por el estado.
 - Agregó **derechos de tercera generación** (ambiente, consumidor, pueblos originarios).
 - Incorporó figuras como el **Jefe de Gabinete** y el **Defensor del Pueblo**.
 - Incorporó organismos como la **Auditoría General de la Nación**, el **Consejo de la Magistratura** y el **Jurado de Enjuiciamiento**.
 - Modificó el mandato presidencial de 6 a 4 años con reelección y el balotaje.
 - Incorporó mecanismos de **democracia semidirecta** (iniciativa popular y consulta popular - Arts. 39 y 40) y garantías como el **Recurso de Amparo, Hábeas Corpus y Hábeas Data** (Art. 43).
 - Incorporó el tercer senador por la minoría.
 - Reafirmación de la soberanía de las islas Malvinas.

El **Orden Jerárquico de las Normas** establece una **escala de autoridad** entre las distintas normas jurídicas, de modo que una norma **inferior no puede contradecir a una superior**.

1. **Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional** (Art. 75 Inc. 22).
2. Otros tratados internacionales de derechos
3. Normas de organismos supranacionales (ej., Mercosur).
4. Leyes del Congreso y normas con rango de ley (ej., DNU).
5. Decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo.
6. Resoluciones de ministerios, secretarías y organismos públicos.
7. Constituciones provinciales.
8. Leyes provinciales.
9. Sentencias judiciales.
10. Contratos entre particulares.

Las normas deben sujetarse a principios de **no contradicción**, regidos por la **jerarquía**, la **competencia** y la **validez temporal (o derogación)**.

1. Si las normas son de distinto nivel jerárquico: **prevalece la de mayor jerarquía**.

2. Si las normas tienen igual jerarquía, pero provienen de distintos órganos: **prevalece la del órgano competente.**
3. Si las normas tienen igual jerarquía y emanan del mismo órgano: **prevalece la norma más reciente.**

Tipos de Constituciones (según su procedimiento de reforma):

- **Rígidas:** No se pueden modificar bajo ningún concepto.
- **Semirrígidas (Argentina):** Admiten reforma mediante un **procedimiento extraordinario**, a través de un órgano *ad hoc* llamado **Asamblea Constituyente**.
 - Pasos para la reforma: El Congreso declara la necesidad de reforma y los puntos (requiere 2/3 de votos de cada Cámara). Se convoca a la Asamblea Constituyente (integrada por representantes votados). La Asamblea dicta la resolución de reforma, que se comunica al presidente para su publicación.
 - Existen **contenidos "pétreos"** (como la forma democrática, republicana, federal y los derechos/garantías) que no pueden ser abolidos, aunque sí modificados.
- **Flexibles:** Pueden modificarse mediante un procedimiento ordinario, como cualquier ley.

Forma de Gobierno Argentina: Es Representativa, Republicana y Federal.

- **Representativa:** El pueblo no gobierna ni delibera, sino que lo hacen sus representantes. En la reforma del 1994 se incorpora mecanismos de **democracia semidirecta** (iniciativa popular y consulta popular).
- **Republicana (cosa pública):** Los asuntos de gobierno son de **dominio público** (del pueblo) y no del gobierno de turno. Sus condiciones son: **división de poderes, periodicidad de los mandatos, publicidad de los actos de gobierno, igualdad ante la ley y responsabilidad de los funcionarios públicos** (política, penal, civil, administrativa).
- **Federal:** Permite la **coexistencia de un gobierno federal y gobiernos provinciales**, donde las provincias son autónomas y conservan los poderes no delegados a la Nación. Las **competencias que hacen autónoma a la provincia** son:
 - Dictar su propia Constitución, respetando los principios de la Constitución Nacional.
 - Organizar sus poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
 - Legislar en materias no delegadas al Estado Nacional (como salud, educación, seguridad, etc.).
 - Establecer su régimen municipal.
 - Administrar sus recursos y su presupuesto

Poderes del Estado: Hay una división tripartita para evitar la concentración de poder y asegurar el equilibrio.

Poder Ejecutivo Nacional

El Poder Ejecutivo Nacional es ejercido por un ciudadano con el título de **presidente de la Nación Argentina**, quien es al mismo tiempo **Jefe de Estado y Jefe de Gobierno**. Le acompañan un vicepresidente, un jefe de gabinete y los ministros.

- **Composición y Requisitos:** El Presidente y vicepresidente duran 4 años y pueden ser reelegidos una vez. Deben ser argentinos nativos o hijos de nativos y cumplir los requisitos para senador. Se eligen por balotaje si no se supera el 45% o el 40% con 10 puntos de diferencia.
- **Funciones Principales (Zona de Reserva - Art. 99 CN):**

- **Atribuciones de Administración Internas:** Es el **jefe supremo de la Nación y jefe de gobierno**. Puede dictar decretos reglamentarios sin alterar el espíritu de las leyes. **Nombra jueces de la Corte Suprema y tribunales inferiores con acuerdo del Senado**. Concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones. **Nombra y remueve** embajadores con acuerdo del Senado, y al **jefe de gabinete y demás ministros por sí solo**. Abre anualmente las sesiones del Congreso. Es **Comandante en Jefe de todas las Fuerzas Armadas**.
- **Atribuciones de Administración Internacionales:** Concluye y firma **tratados internacionales**, y recibe ministros y cónsules extranjeros.
- **Atribuciones Co-legislativas:** Puede presentar **proyectos de ley**. **Promulga las leyes** aprobadas por el Congreso y las publica en el Boletín Oficial. Puede **vetar** (desechar total o parcialmente) un proyecto de ley. Excepcionalmente, **puede dictar DNU, salvo en temas penales, tributarios, electorales o de partidos políticos**.
- **Atribuciones de Gobierno:** Es el **responsable político de la administración general del país**. Puede indultar o conmutar penas por delitos de jurisdicción federal. **Declara la guerra** y ordena represalias con autorización del **Congreso**. Puede declarar el **estado de sitio** por ataque exterior (con acuerdo del Senado) o por conmoción interior (si el Congreso está en receso). También puede decretar la **intervención federal** a provincias o CABA si el Congreso no está en funciones, debiendo convocarlo.

Poder Legislativo Nacional

El Poder Legislativo de la Nación es ejercido por el **Congreso de la Nación**, que es **bicameral**: está compuesto por la Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de Senadores de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

- **Inmunidad Parlamentaria:** los miembros de ambas cámaras no pueden ser acusados por opiniones/discursos ni arrestados durante el ejercicio de su función.
- **Cámara de Diputados:**
 - **Representa al pueblo de la Nación**, provincias y CABA, con un diputado cada 33.000 habitantes (actualmente 257 miembros). El número se ajusta por censo.
 - **Requisitos:** Haber cumplido 25 años, tener 4 años de ciudadanía, y ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia inmediata.
 - **Mandato:** Duran **cuatro años** y son reelegibles, renovándose 1/2 cada 2 años.
 - **Facultades Exclusivas:** Tiene la **iniciativa exclusiva de leyes sobre impuestos y reclutamiento militar**. También es la encargada de **acusar ante el Senado** al presidente, vicepresidente, Jefe de Gabinete, ministros y miembros de la Corte Suprema **por mal desempeño o delitos**.
- **Cámara de Senadores:**
 - **Representa a las provincias y a la CABA**, con **tres senadores por cada provincia**, (dos bancas para la mayoría y una para la primera minoría).
 - **Requisitos:** Tener 30 años de edad, 6 años de ciudadanía, y ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia inmediata.
 - **Mandato:** Duran **seis años** y son reelegibles indefinidamente, renovándose a razón de 1/3 cada 2 años.
 - El **vicepresidente de la Nación es presidente del Senado**, con voto solo en caso de empate.
- **Sesiones Legislativas:** 1° marzo - 30 noviembre (ordinarias). El presidente puede convocar extraordinarias.
- **Atribuciones del Congreso (Zona de Reserva - Art. 75 CN):**
 - **Atribuciones Legislativas:** Legisla en materia aduanera, establece **derechos de importación y exportación**, impone contribuciones (directas e indirectas). Dicta

los **Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social**. Promueve el desarrollo humano, progreso económico, defensa del valor de la moneda, investigación y desarrollo científico y tecnológico.

- **Atribuciones Administrativas:** Dispone el uso y enajenación de tierras nacionales, establece los correos generales. **Reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos**. Establece los tribunales inferiores a la Corte Suprema.
- **Atribuciones de Gobierno:** Declara el **estado de sitio** en caso de conmoción interior y aprueba o suspende el estado de sitio declarado por el Poder Ejecutivo durante su receso. Declara la **intervención federal** a una provincia o la CABA.
- **Atribuciones de Control:** La Cámara de Diputados acusa y el Senado juzga en el **juicio político**. Las cámaras pueden citar a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir explicaciones e informes. El jefe de gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes para informar sobre la marcha del gobierno y puede ser removido.

Poder Judicial Nacional

El Poder Judicial Nacional es ejercido por una **Corte Suprema de Justicia** y por los **demás tribunales inferiores**.

- **Corte Suprema de Justicia:**
 - Es el **máximo tribunal** y la última instancia, con capacidad de declarar la **inconstitucionalidad de leyes**.
 - **Composición:** Designados por el presidente con acuerdo del Congreso por dos tercios de los presentes. Removidos por **juicio político** (Cámara de Diputados acusa, Cámara de Senadores juzga).
 - **Requisitos:** Ser abogado de la Nación con 8 años de ejercicio y tener las calidades requeridas para ser senador.
- **Tribunales Inferiores:** Son designados por el presidente con acuerdo del Congreso (mayoría absoluta) en base a una terna vinculante que envía el Consejo de la Magistratura.
- **Organización Judicial:** Se organiza en **fueros**, que agrupan los juzgados según la rama del derecho (penal, civil, comercial, laboral, etc.). Existen tres niveles de tribunales: **Primera Instancia** (donde se inicia la causa), **Cámara de Apelación** (revisa fallos de primera instancia) y **Corte Suprema de Justicia** (última instancia).
- **Atribuciones (Zona de Reserva - Art. 116 y 117 CN):**
 - **Atribuciones Jurisdiccionales:** Intervenir en causas que involucren embajadores, ministros y cónsules extranjeros, la Nación, o conflictos entre provincias.
 - **Atribuciones de Administración (Consejo de la Magistratura):** Este órgano selecciona ternas vinculantes para el nombramiento de **jueces de tribunales inferiores**, administra los recursos y el presupuesto de la justicia.
 - **Atribuciones de Control (Ministerio Público):** El Ministerio Público (órgano independiente con autonomía funcional y financiera) tiene la función de **promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad**. Esto incluye **promover y ejercer la acción pública**, controlando la legalidad en los procesos judiciales.

Ministerio Público

El Ministerio Público es un **órgano independiente** con **autonomía funcional y autarquía financiera**. Su función es **promover la defensa de la justicia y los intereses generales de la sociedad**.

- **División:** Se divide en:
 - **Ministerio Público Fiscal:** Dirigido por el **Procurador General de la Nación**, actúa en representación del interés colectivo y promueve causas civiles o penales. Por ejemplo, en homicidios, acusa en representación del interés colectivo.
 - **Ministerio Público de la Defensa:** Dirigido por el **Defensor General de la Nación**, vela por los derechos de menores e incapaces, personas pobres y ausentes, encargándose de su asesoramiento y representación judicial.
- **Poderes:** Pueden solicitar informes y colaboración de organismos y fuerzas policiales, citar personas y ordenar diligencias.

La provincia de Santa Fe está organizada siguiendo un sistema similar al de la Nación Argentina, con tres poderes principales: **Ejecutivo, Legislativo y Judicial.**

La provincia de Santa Fe se divide en **19 departamentos**, que a su vez se subdividen en **municipios y comunas**, administrados por **intendentes y presidentes comunales**, respectivamente.

Todo centro urbano con **más de 10.000 habitantes** se organiza como **municipio**.

Los municipios **no tienen división tripartita de poderes** como la Nación o las provincias: solo cuentan con dos órganos:

- **Ejecutivo**, encabezado por el intendente.
- **Deliberativo**, compuesto por el Concejo Municipal → que aprueba normas como **ordenanzas, decretos, resoluciones, minutas y declaraciones** y para sesionar, necesita **quórum** (la mitad más uno de sus miembros), y las sesiones son **públicas**.

(No existe poder judicial local, aunque algunas ciudades tienen juzgados de faltas.)

Los municipios tienen **autonomía** política, administrativa y financiera, y pueden dictar su propia **Carta Orgánica** → creo que esto depende de las provincias, en Santa Fe no se cumple porque no tienen poder judicial.

La organización administrativa también incluye una **Administración Central (gobernador)** y una **Administración descentralizada** (entes autárquicos, empresas y sociedades estatales, ejemplo EPE, IAPOS).

A continuación, un resumen de la organización de los poderes en Santa Fe:

- **Poder Ejecutivo:** Es ejercido por un **Gobernador** y un **Vicegobernador**, elegidos por un período de cuatro años. El Gobernador es el jefe superior de la administración pública provincial y representa a la provincia en sus relaciones con la Nación y otras provincias.
- **Poder Legislativo:** Lo ejerce la Legislatura Provincial, que es bicameral, compuesta por una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados.
 - La **Cámara de Senadores** se compone de un senador por cada uno de los 19 departamentos de la provincia, elegidos directamente por el pueblo.
 - La **Cámara de Diputados** se compone de 50 miembros, con 28 bancas para el partido más votado y 22 para los demás partidos.
- **Poder Judicial:** Es ejercido por una **Corte Suprema de Justicia Provincial** (cinco ministros y un Procurador General), y **tribunales provinciales inferiores**.

Autonomía vs Autarquía

- **Autonomía:** Es la capacidad de una entidad para darse sus propias normas con independencia de otro poder. En el sistema argentino, las **provincias son autónomas**, dicta su propia constitución.
- **Autarquía:** Es la capacidad de una entidad para auto administrarse en virtud de normativas impuestas por entes de orden superior. A nivel nacional, organismos descentralizados como la AFIP o la Auditoría General de la Nación. A nivel provincial IAPOS, EPE, etc.

UNIDAD 3: CONTRATOS – SOCIEDADES

Contrato: Es un **acto jurídico** en el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas **patrimoniales**. Siempre son fuente de obligaciones y el objeto del contrato debe ser patrimonial (Diferencia entre “Finalidad de las partes” y “Contenido del objeto del contrato”). En un contrato, "parte" no es lo mismo que "persona", sino que se refiere a un **centro de interés**.

Hecho Jurídico: Es un **acontecimiento que produce una consecuencia jurídica**.

- Puede ser **Natural** (ej., muerte, nacimiento) o **Humano** (cuando interviene el hombre, ej., firmar un contrato).
- Los hechos humanos pueden ser **Involuntarios** o **Voluntarios**.
 - Un acto es **voluntario** si cumple con **condiciones internas** (discernimiento, intención y libertad) y **condiciones externas** (manifestación de la voluntad).
 - **Discernimiento:** Aptitud para comprender el acto y sus consecuencias. Afectada por: la edad, la salud mental, la privación de razón.
 - **Intención:** Voluntad de realizar el acto. Afectado por: El dolo que es engaño y error, por ignorancia o desconocimiento.
 - **Libertad:** Facultad para elegir sin coacciones externas. Afectada por: la violencia física y moral.
 - **Manifestación:** Declarativa (oral, escrita, gestos) o No declarativa (conductas, silencio).
- Los hechos humanos voluntarios pueden ser **Ilícitos** (contrarios a derecho) o **Lícitos** (conformes a derecho).
 - Dentro de los lícitos, se distinguen el **Simple Acto Lícito** (no busca producir consecuencias jurídicas) y el **Acto Jurídico** (tiene como fin inmediato producir una consecuencia jurídica, como un contrato, un testamento o un matrimonio).
 - Un **contrato es un Acto Jurídico bilateral** (requiere consentimiento de dos o más partes).

Modalidades de Contratación:

- **Contratos Paritarios:** Ambas partes se encuentran en **igualdad de condiciones** de negociación.
- **Contratos de Adhesión a Cláusulas Predispuestas:** Una parte **redacta** el contrato y la otra solo **acepta o rechaza**, sin negociación (ej., contrato de telefonía).
- **Contratos de Consumo:** Se dan entre un **consumidor** y un **proveedor** de bienes o servicios. Generalmente son de adhesión.

Los contratos se clasifican según diversas características:

- **Unilaterales** (una parte asume obligaciones, ej., donación) vs. **Bilateral** (ambas partes asumen obligaciones recíprocas, ej., compraventa).
- **Onerosos** (ventajas dependen de una prestación, ej., compraventa) vs. **Gratuitos** (beneficio sin contraprestación, ej., donación).
- **Conmutativos** (ventajas y riesgos ciertos) vs. **Aleatorios** (ventajas o pérdidas dependen de hecho incierto, ej., compraventa de cosecha futura).
- **Formales** (requieren forma específica por ley, algunos bajo pena de nulidad, ej., testamento ológrafo) vs. **Informales** (partes eligen la forma).
- **Nominados** (regulados por ley, ej., compraventa) vs. **Innominados** (no regulados, se rigen por acuerdo de partes, costumbres o contratos afines).
- **De Ejecución Instantánea** (prestaciones en un solo acto, ej., compraventa) vs. **De Tracto Sucesivo** (prestaciones a lo largo del tiempo, periódicas, ej., alquiler).

Elementos de un Contrato:

- **Elementos Esenciales:** Indispensables, hacen a la estructura del contrato.
 - **Generales:** Comunes a todos los contratos: **consentimiento, objeto y causa**.
 - **Consentimiento:** Manifestación de voluntad para contratar. Requiere 2 presupuestos: **capacidad** (de derecho: Es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones jurídicas. Se establece para proteger el orden público, no se puede suplir por representación legal. y de ejercicio: capacidad de ejercer derechos por uno mismo. Se establece para proteger a la persona incapaz y si puede suplirse mediante representante legal) y **forma** (manifestación de voluntad, declarativa: palabras, gestos y no declarativa: silencio). Y 2 elementos: la **oferta** y la **aceptación**.
 - **Objeto:** Bienes o prestaciones con valor económico. Debe ser posible, lícito, patrimonial y determinado/determinable.
 - **Causa:** El objetivo de las partes al celebrar el contrato. Argentina adopta una **teoría mixta o dual**, que combina la **causa objetiva** (finalidad económico-social) con la **causa subjetiva** (motivos personales).
 - **Particulares:** Propios de cada tipo de contrato.
- **Elementos Naturales:** Propios de un tipo de contrato, pero pueden ser eliminados por las partes (ej., vicios ocultos).
- **Elementos Accidentales:** Cláusulas que las partes agregan voluntariamente al contrato (ej., tiempo de cumplimiento).

Extinción del Contrato:

- **Cumplimiento normal de obligaciones.**
- **Imposibilidad de cumplimiento** por causas ajena a las partes. (Ej. Se muere el caballo, se derrumba la casa por un temporal).
- **Ineficacias del contrato:**
 - **Ineficacias Originarias (desde el inicio):**
 - **Nulidad:** "vicio" en el momento de la celebración del contrato. Es declarada por un juez y tiene efectos retroactivos ("hacia atrás"), como si el contrato nunca hubiera existido. Ejemplo: persona que no tenga capacidad de ejercicio para contratar.
 - **Sobrevivientes (durante el transcurso):**
 - **Resolución:** Una parte pide la extinción por incumplimiento de la otra ("Unilateral"), con efecto retroactivo ("hacia atrás"), como si el contrato nunca hubiera existido. Un ejemplo es el contrato de compraventa de un inmueble, el vendedor entrega la casa, pero el

comprador deja de pagar. Ante el incumplimiento, el vendedor solicita la resolución del contrato."

- **Revocación:** Proviene de la ley. Es unilateral y sus efectos son "hacia el futuro". Un ejemplo es la revocación de un mandato, donde a futuro ya no se representa más a la persona.
- **Rescisión:** Por mutuo acuerdo o por una de las partes (si la ley o el contrato lo permiten), con efecto a futuro. Un ejemplo es la rescisión de un contrato de locación (alquiler), pagando una sanción.

Tipos de Contratos Específicos

A. Contratos Básicos (Código Civil y Comercial de la Nación)

- **Compraventa:** Una parte se **obliga a transferir la propiedad de una cosa**, y la otra a **pagar un precio en dinero**. La transferencia de propiedad en **cosas muebles** se da con la entrega; en **inmuebles**, con la inscripción registro de propiedad correspondiente.
- **Permuta:** Las partes se **obligan a transferir recíprocamente el dominio de cosas**.
- **Suministro:** Una parte **se obliga a entregar periódicamente bienes o servicios** a cambio de un precio en dinero.
- **Locación:** Una parte **otorga la tenencia de una cosa para su uso y goce** a cambio del **pago periódico de un canon locativo (alquiler)**, con la obligación de restituir la cosa al finalizar.
- **Leasing:** Una operación financiera donde un **dador cede el uso y goce de un bien al tomador** a cambio de un canon locativo. Al finalizar el contrato, el tomador tiene la **opción de comprar el bien**.
 - **Financiero:** El dador adquiere el bien del fabricante específicamente para el leasing.
 - **Operativo:** dador es el fabricante del bien.
 - **Retro-leasing:** El dador vende su propio bien, pero lo adquiere nuevamente por leasing. El bien no se mueve, y el dador se convierte en tomador, manteniendo el uso con opción de compra.
- **Obra y Servicios:** Regulan actividades donde hay **independencia de las partes** (no hay relación de dependencia).
 - **Contrato de Obra:** El **contratista** se obliga a realizar una obra (material o intelectual) asumiendo una **obligación de resultado**.
 - **Contrato de Servicios:** El **prestador** se obliga a prestar un servicio asumiendo una **obligación de medio**, sin comprometer el éxito del resultado (ej. servicios de un médico o abogado).

B. Otros Contratos Diversos (Unidad 3)

- **Transporte:** Puede ser **oneroso** (con pago, ej. un taxi) o **gratuito** (ej. viajar con un pase gratuito).
- **Mandato:** Una persona (mandante) encarga a otra (mandatario) la **realización de un negocio jurídico por cuenta ajena**. Puede ser **Con representación** o **Sin representación** (a nombre propio).
 - **Consignación:** Similar al mandato sin representación, pero específicamente para la **compra de cosas muebles**.
- **Factoraje:** Cesión de cobro de créditos a una empresa de factoraje a cambio de liquidez.
- **Mutuo:** Contrato de **préstamo de consumo**. Implica la entrega de **cosas fungibles** (intercambiables, ej. dinero, granos) con la obligación de restituir la misma cantidad y calidad.

- **Comodato:** Contrato de **préstamo de uso**. Implica la entrega de una **cosa no fungible** (única, no intercambiable, ej. un libro con dedicatoria) con la obligación de devolverla una vez finalizado el uso pactado.
- **Fianza:** Una **garantía personal** donde un tercero respalda a otra persona en caso de que esta no pueda afrontar un pago.
- **Fideicomiso:** Una persona (fiduciante) transfiere bienes o derechos a otra (fiduciario) para que los administre en beneficio de un tercero (beneficiario).
- **Renta Vitalicia:** Entrega de dinero de forma periódica a cambio de una renta que se mantiene mientras viva la persona, generalmente en edad jubilatoria. No es lo mismo que un “Seguro de Vida” en los seguros los beneficios se reciben cuando TÚ mueres y la “Renta Vitalicia” la recibes cuando estás en edad de jubilación.
- **Corretaje:** Un corredor (intermediario) acerca a las partes interesadas en celebrar un contrato, cobrando una comisión si la operación se concreta (ej. en el ámbito inmobiliario).

C. Contratos Bancarios

Se celebran entre bancos y sus clientes, e implican operaciones bancarias.

- **Operaciones Activas** (el banco es acreedor, el cliente es deudor):
 - **Préstamo bancario:** El banco entrega una suma de dinero que el cliente debe devolver con intereses.
 - **Apertura de Crédito:** El banco se compromete a poner una suma de dinero a disposición del cliente hasta un límite y por un tiempo acordado.
 - **Descuento Bancario:** El banco entrega dinero a un cliente a cambio de un crédito de este último que aún no ha vencido, sin que el banco asuma el riesgo de impago del deudor original.
- **Operaciones Pasivas** (el banco es deudor, el cliente es acreedor):
 - **Depósito Bancario:** El cliente deposita fondos que pasan al dominio del banco, y el cliente adquiere un derecho de crédito contra el banco.
 - **Depósito a la vista:** Los fondos están disponibles para el cliente en cualquier momento.
 - **Depósito a plazo:** Los fondos no pueden retirarse hasta una fecha de vencimiento acordada, generando más intereses.
- **Operaciones Neutras** (el banco no es deudor ni acreedor; son instrumentales para otras operaciones):
 - **Cuenta Corriente Bancaria:** El banco inscribe diariamente créditos y débitos en una cuenta para mantener un saldo actualizado y disponible para el cliente.
 - **Caja de Seguridad:** Un servicio de depósito cerrado con la finalidad de conservación y custodia de objetos con secreto absoluto.
 - **Custodia de Títulos:** El banco asume la custodia de títulos jurídicos (ej. pagarés) a cambio de una remuneración.

D. Contratos de Comercialización

Estos contratos pueden ser asociativos (horizontal) o comerciales (vertical).

- **Asociativos (Horizontalidad - sin subordinación):** Acuerdos entre empresas para coordinar actividades, donde cada parte mantiene su estructura jurídica independiente.
 - **Unión Transitoria:** Para el desarrollo de obras, servicios o suministros concretos.
 - **Agrupación de Colaboración:** Organización común para mejorar actividades.

- **Comerciales (Verticalidad - con subordinación):** Una de las partes tiene una posición dominante.
 - **Agencia:** Un agente promueve negocios para un empresario sin relación laboral ni asumir riesgos, captando clientes y remitiendo pedidos a cambio de una retribución (ej. agencias de publicidad, de viaje).
 - **Concesión:** El concesionario actúa a su nombre y por cuenta propia, adquiriendo productos del fabricante para venderlos y lucrar con la diferencia (ej. concesionarias de automóviles).
 - **Franquicia:** El franquiciado adquiere el derecho a operar bajo la marca y modelo de negocio probado del franquiciante, pagando un costo de ingreso y cánones periódicos (ej. McDonald's).

La **Ley General de Sociedades (Ley N.º 19.550, reformada en 2014)** establece que hay sociedad cuando **una o más personas** en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en la Ley, se obligan a realizar aportes para la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas.

Aunque generalmente son contratos, las **Sociedades Anónimas Unipersonales (SAU)** son una excepción.

Los **Elementos Esenciales de una Sociedad** son:

- **Generales:**
 - **Consentimiento:** Es fundamental, salvo en la Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).
 - **Capacidad:** Se requiere ser mayor de edad (18 años).
 - **Forma:** La constitución debe ser escrita, ya sea por instrumento público o privado. Si no es escrita, la sociedad entra en la categoría de Sociedades de la Sección IV.
 - **Objeto:** Se refiere a las prestaciones obligatorias de los socios, que pueden ser aportes en dinero, trabajo o bienes.
 - **Causa:** obtener ganancias.
- **Particulares:** **Organización** (las pautas del contrato constitutivo), **Tipicidad** (deben constituirse conforme a alguno de los tipos legales), **Aportes** (dinero o en especie, suscripción e integración), **Fin Societario** (producción/intercambio de bienes/servicios), **Participación de Beneficios y Pérdidas**, y **Affectio Societatis** (priorizando los intereses sociales por sobre los personales.).

Sociedades Unipersonales (SAU): Se constituyen por una única persona física o jurídica y tienen particularidades específicas:

- Solo pueden ser de tipo **Sociedad Anónima (SAU)**.
- **No pueden ser constituidas por otra sociedad unipersonal.**
- Su constitución debe hacerse por **escritura pública**.
- **La integración del capital debe ser total (100%) en el acto constitutivo.**
- **Están sujetas a fiscalización estatal permanente.**

Las sociedades se clasifican según:

- **Importancia del Elemento Personal vs. Capital:**
 - **Personales/Personalistas:** Preeminencia del elemento personal, carácter de socio no fungible (ej., Sociedad Colectiva).

- **De Capital:** Preeminencia del capital, carácter de socio altamente fungible (ej., Sociedad Anónima).
- **Mixtas:** Identidad del socio tiene cierta relevancia, pero no es determinante (ej., Sociedad de Responsabilidad Limitada).
- **División del Capital:**
 - **Sociedades de Cuotas:** El capital se divide en **cuotas de igual valor**, transferibles con libertad, salvo limitaciones en el contrato social.
 - **Sociedades de Partes de Interés:** El capital se divide en **porciones de distinto valor** y su transferencia requiere acuerdo unánime de los socios.
 - **Sociedades por Acciones:** El capital se representa por **acciones** emitidas en títulos, y la condición de socio se transfiere por la entrega del título.
- **Responsabilidad de los Socios:**
 - **Ilimitada:** Socios responden con todo su patrimonio personal.
 - **Limitada:** Limitada al monto de los aportes.
 - **Mixtas:** Combinan ambos tipos.

Las responsabilidades pueden **ilimitada** (socios responden con su patrimonio personal), **subsidiarias** (ejecución contra patrimonio personal solo después de agotar el social) y **solidarias** (acreedor puede exigir pago total a cualquier socio).

Principales Tipos de Sociedades

SOCIEDADES PERSONALES: tienen muy en cuenta la calidad/condición de socios por encima del capital. Funcionan con razón social para exponer que socios lo integran y que se puede ir contra su patrimonio.

Sociedad Colectiva:

- Para pequeñas empresas con vínculos cercanos (ej.: grupo familiar)
- No se utiliza tanto, porque requiere mucha confianza.
- Capital dividido en partes de interés no transferibles a otros.
- Responsabilidad: ilimitada, subsidiaria y solidaria
- Nombre: denominación social (nombre de fantasía + tipo social ej.: El Globo SC) o razón social (ej.: Pérez y Compañía SC)
- Constitución: instrumento público o privado.
- Los socios pueden aportar cualquier tipo de bienes.
- Órganos sociales: administración (socios o terceros), representación (quien administra) y asamblea de socios (donde se toma decisiones).

Sociedad en Comandita Simple:

- *Dos categorías de socios:*
 - *Comanditados:* responsabilidad ilimitada, subsidiaria, solidaria y puede realizar cualquier tipo de aportes.
 - *Comanditarios:* responsabilidad limitada al aporte (solo bienes).
- Nombre: denominación o razón social (solo incluye a los comanditados).
- Órganos sociales: administración (comanditados o terceros) y representación (solo comanditados); asamblea de socios (participan ambos).

Sociedad de Capital e Industria:

- *Dos categorías de socios:*
 - *Capitalistas:* aportan dinero (capital), responsabilidad ilimitada, subsidiaria y solidaria.
 - *Industriales:* aportan trabajo, responsabilidad limitada a ganancias no percibidas.
- Nombre: denominación o razón social (solo capitalistas).

- Órganos sociales: cualquier socio puede administrar y representar, pero nunca puede estar en un tercero. Asamblea de socios (participan ambos votando, pero el voto del industrial tiene menor valor).

SOCIEDADES MIXTAS

Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL):

- Capital dividido en cuotas (máx. 50 socios). Las cuotas se pueden transferir con libertad, pero se pueden establecer limitaciones.
- Los socios pueden aportar dinero o bienes.
- Responsabilidad limitada al aporte. No responden con sus bienes personales.
- El capital se suscribe (se obligan a) en su totalidad cuando se constituye la sociedad.
- Integración: dinero mínimo 25% al inicio (plazo 2 años para integrar el resto), especie 100% en el acto constitutivo.
- Nombre: denominación social con "SRL".
- Órganos sociales: gerencia plural o individual (socios o terceros) que lleva la administración y asamblea de socios (las decisiones se toman por mayoría de votos)
- Órgano de fiscalización: se llama sindicatura o consejo de vigilancia, es interna, para controlar el funcionamiento de la sociedad, de acuerdo al patrimonio de la sociedad, si tiene menos de un tope la fiscalización es optativa, pero si tiene más es obligatoria para la sociedad.

SOCIEDADES DE CAPITAL: no interesa la identidad de los socios sino el capital que aporta. Es un medio para agrupar grandes capitales.

Sociedad Anónima (SA):

- Socios llamados accionistas.
- **Capital representado en acciones** que están en títulos **libremente negociables**.
- **Las acciones representan la participación de cada socio en el capital de la sociedad.**
- Responsabilidad proporcional al capital aportado.
- Tipos:
 - SA cerradas: permiten un número cerrado de accionista, por lo general integradas por miembros de una familia
 - SA abiertas: hacen una oferta pública de las acciones que puede ser que se haga a través de una cotización en la bolsa o por invitación abierta.
- Constitución: si o si por instrumento público
- Nombre: solo por denominación social.
- Mínimo 2 socios (si es 1 sería SAU)
- El capital se suscribe (se obligan a) en su totalidad cuando se constituye la sociedad.
- Integración: dinero mínimo 25% (plazo 2 años para integrar el resto), especie 100% en el acto constitutivo.
- Órganos sociales: directorio que se encarga de la administración (socios o terceros), presidente del directorio (representación), asamblea de accionistas (eligen a los directores).
- Órgano de fiscalización: es obligatorio, se llama sindicatura o consejo de vigilancia (controlan la actividad de los administradores).

Sociedad en Comandita por Acciones:

- *Dos categorías de socios:*
 - *Comanditados:* responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria
 - *Comanditarios:* responsabilidad limitada al capital suscrito (que se obligan a aportar).
- Capital:
 - Comanditado: representado por Partes de interés

- Comanditario: representado por Acciones
- Nombre: denominación o razón social (solo nombre de los comanditados).
- Órganos sociales: consejo de administración o un administrador único (solo comanditados o terceros), asamblea de accionistas (ambos socios)
- Órgano de fiscalización: órgano de vigilancia que controla la administración.

Otras Sociedades

Sociedades de la Sección IV (cuarta): Sociedades que no cumplen con los elementos esenciales generales, los requisitos del tipo o las formalidades establecidas por la ley (por ejemplo, no poseen contrato escrito)

Responsabilidad de los socios: mancomunada y por partes iguales (cada socio responde por su parte, salvo que el contrato diga otra cosa).

Contrato social:

- **Oponible entre socios:** es válido entre ellos.
- **Frente a terceros:** solo es válido si los terceros conocían el contenido del contrato social.

Corrección: los socios pueden **corregir los errores** para salir de esta categoría.

Nota: mancomunada es opuesto a solidaria.

UNIDAD 4: DERECHOS INTELECTUALES

Los **Derechos Intelectuales** forman parte de los **Derechos Patrimoniales**, que tienen contenido económico y son producto del intelecto humano. Se respaldan constitucionalmente en el Art. 17 de la CN, que garantiza al autor/inventor la propiedad exclusiva por el tiempo que la ley señale.

Se dividen en **Propiedad Intelectual** y **Propiedad Industrial**:

1. Propiedad Intelectual (Ley 11.723): Regula los **Derechos de Autor** y los **Derechos Conexos**.

- **Derechos de Autor:** Protegen la **expresión original de la idea**, no la idea en sí misma. Aplican a obras literarias, científicas, artísticas, programas de computación y bases de datos. El titular es el autor, sus herederos, adaptadores, o, en el caso de software, la empresa cuyos empleados lo produjeron en el desempeño de sus funciones (salvo pacto en contrario). La duración es la **vida del autor + 70 años después de su muerte**.
- **Derechos Conexos:** Protegen a quienes dan a conocer obras ya creadas (artistas intérpretes/ejecutantes, productores de fonogramas, organismos de radiodifusión). Su duración es de **70 años** desde la primera interpretación/publicación/emisión.

2. Propiedad Industrial: Protege creaciones aplicadas a la industria y el comercio, y su registro se realiza en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Incluye:

- **Patentes de Invención (Ley 24.481):** Título que otorga el Estado al autor de un invento **nuevo, con mérito inventivo, novedad nacional e internacional y aplicación industrial**. Su duración es de **20 años desde la solicitud** (no renovable). No son patentables descubrimientos, teorías, métodos, software *como tal*, obras artísticas, ni invenciones que afecten la vida de personas, animales, plantas o el ambiente. Son **transmisibles**, requiriendo inscripción en el INPI para efectos frente a terceros.
- **Modelos de Utilidad (Ley 24.481):** Certificados que otorga el Estado a invenciones que introducen **mejoras funcionales en herramientas u objetos**. Su duración es de **10 años**

desde la solicitud (no renovable). Requieren **novedad nacional** y **aplicación industrial**, pero no mérito inventivo. También son transmisibles e inscribibles en el INPI.

- **Dibujos y Modelos Industriales (Decreto 6673/63)**: Título para creadores de **nuevas formas ornamentales** bidimensionales o tridimensionales aplicables a productos industriales. Su duración es de **5 años desde la solicitud, renovable hasta 15 años**. Requieren novedad/originalidad ornamental.
- **Marcas (Ley 22.362)**: Reconocimiento legal de un **signo distintivo** (imagen, palabras, logotipos) aplicado a bienes y servicios. La propiedad y exclusividad de uso se obtienen con el registro. Su duración es de **10 años, renovable indefinidamente** si se usa efectivamente. No son registrables signos que describan el producto, sean de uso general, idénticos a otros existentes, engañosos, inmorales, etc.. Son transmisibles e inscribibles en el INPI.

Similitudes y Diferencias entre Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual:

- **Similitudes**: Ambas protegen creaciones del intelecto, requieren novedad/originalidad, generan derechos de propiedad exclusiva y son transferibles.
- **Diferencias Principales**:
 - **Protección**: La Propiedad Industrial protege **ideas técnicas y aplicables**; la Propiedad Intelectual protege la **forma en que se expresan esas ideas**.
 - **Objeto**: Plnd: ideas aplicadas físicamente con aplicación industrial; Pln: obras para goce espiritual/artístico.
 - **Adquisición**: Plnd: requiere formalidades y solicitud ante INPI; Pln: es automática con la creación.
 - **Ámbito Territorial**: Industrial (país de registro); Intelectual (internacional).
 - **Duración**: Diferente para cada tipo (ej., patentes 20 años vs. derechos de autor vida del autor + 70 años).

Casos Especiales:

- **Programas de Computación**: Se regulan por la Ley de Propiedad Intelectual (Ley 11.723), protegiendo su código fuente y objeto. No son patentables como programas en sí, pero sí las invenciones que utilizan computadoras.
- **Invenciones Laborales**: La Ley de Patentes (Art. 10) y la Ley de Contrato de Trabajo (Art. 82/83 LCT) establecen que la titularidad puede pertenecer al empleador (si son encargadas, con remuneración adicional al trabajador), al trabajador (si son personales), o ser compartida (si son incidentales en el trabajo). Existe una presunción de que, si se patenta hasta 1 año después de dejar la empresa, fue creada durante la relación laboral.
- **Ley de Transferencia de Tecnología (Ley 22.426)**: Protege las transferencias tecnológicas entre partes domiciliadas en el exterior y el país, abarcando licencias de marcas, patentes, modelos y conocimientos técnicos.

En Argentina, se permite la **doble protección** (por Propiedad Intelectual e Industrial), pero en caso de infracción, solo se puede accionar bajo un único régimen.

UNIDAD 5: LEGISLACIÓN LABORAL

Contrato de trabajo: Hay contrato de trabajo siempre que una persona física (trabajador) se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de otra (empleador) y bajo su

dependencia, durante un periodo determinado o indeterminado, mediante el pago de una remuneración.

- **Elementos Exclusivos de la Relación Laboral:**
 - a. La **dependencia** es clave y se manifiesta en tres aspectos:
 - i. **Técnica:** el empleador indica cómo, dónde y cuándo realizar las tareas.
 - ii. **Económica:** el trabajador depende de los recursos del empleador y presta su fuerza de trabajo para el beneficio económico de este.
 - iii. **Disciplinaria/Jurídica:** el empleador tiene la facultad de impartir órdenes, sancionar y despedir.
 - b. La **remuneración** es la principal contraprestación que recibe el trabajador por su fuerza de trabajo.
 - i. **Conceptos Remunerativos:** Pago directo por el trabajo, sujeto a aportes y base para aguinaldo, vacaciones e indemnizaciones (ej. feriados, vacaciones, SAC, licencias, premios, horas extras).
 - ii. **Conceptos No Remunerativos:** Pagos no ligados directamente al trabajo, que no generan aportes ni se incluyen en cálculos de aguinaldo o indemnizaciones (ej. asignaciones familiares, subsidios, indemnizaciones, beneficios sociales, viáticos con comprobante).

El **Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM)** es la remuneración mínima obligatoria (ART 116 de la LCT):

El **Sueldo Anual Complementario (SAC)** es un sueldo adicional, pagado en dos mitades (junio y diciembre), del 50% del mayor sueldo del semestre.

Clasificación Según Formas de Determinar el Sueldo

- **Por Tiempo:**
 - **Jornal:** Se paga por día o por semana.
 - **Sueldo:** Se paga de forma mensual, como una suma fija.
- **Por Resultado/Rendimiento Obtenido:** Esta modalidad es cada vez más frecuente.
 - **Por Unidad de Obra (o a Destajo):** Se establece un valor económico para cada unidad de producto elaborado, basándose en la cantidad de trabajo producido en un tiempo dado. Por ejemplo, en el rubro de costureras, se paga por prenda realizada.
 - **Comisión:** Es una retribución que se calcula como un porcentaje de las ventas realizadas por el trabajador. No necesariamente es la remuneración principal y puede ser individual o grupal.
 - **Participación en Ganancias:** Es una remuneración aleatoria y complementaria que permite al trabajador obtener una suma de dinero si la empresa obtiene ganancias.
 - **Habilitación:** Similar a la participación en ganancias, pero específicamente para empleados jerárquicos.
 - **Primas:** Son incentivos económicos otorgados al trabajador para incrementar la producción, cuando este produce por encima del promedio. Es un adicional por resultado.
 - **Premio:** Una suma de dinero que el empleador paga al trabajador para incentivarlo, pero que no es una remuneración por resultado directo, como el presentismo.

Clasificación Según Formas de Pago

- **Dinero:** La forma de pago más común.
- **Especie:** Otros medios que no son dinero, como vivienda o alimentos. Sin embargo, el valor de la remuneración en especie **no debe superar el 20% del sueldo total**.
- **Propinas habituales y no prohibidas:** Son pagos espontáneos que realiza un tercero (no el empleador) como muestra de agradecimiento. Se consideran remuneración si tienen carácter de habituales y no están prohibidas, como en el rubro gastronómico donde a veces están prohibidas.

Obligaciones y Deberes: Ambas partes tienen **obligaciones genéricas**, como **cumplir la normativa laboral** y colaborar para el objetivo común (**ART 62**) y actuar de **buena fe (ART 62)** durante toda la relación laboral.

- **Derechos/Facultades del Empleador:** Incluyen la organización y dirección del trabajo, el control, el poder disciplinario y el *ius variandi* (modificación unilateral de condiciones bajo ciertas condiciones de:
 - **Razonable:** funcional a la empresa.
 - **Inalterable:** No alterar elementos esenciales (remuneración, categoría, jornada).
 - **No perjudicar al trabajador.**

Deberes del Empleador: Tales como dar ocupación efectiva, no discriminar, pagar cargas sociales, entregar certificado de trabajo, garantizar seguridad (personal y patrimonial), pagar remuneración y capacitar.

- **Derechos del Trabajador:** Recibir salario, ocupación efectiva, igualdad de trato, certificados de trabajo y derechos sobre invenciones laborales.
- **Deberes del Trabajador:** Diligencia y colaboración, fidelidad, obediencia, custodia de instrumentos de trabajo, responsabilidad por daños y no concurrencia.

La diferencia con un **contrato de servicio** radica en la naturaleza (laboral vs. civil/comercial), la persona (trabajador físico vs. ambos físicos/jurídicos), la actividad (dependiente vs. independiente) y la retribución (remuneración vs. honorarios).

Extinción del Contrato

El contrato de trabajo puede extinguirse por:

- **Causas ajenas a la voluntad de las partes:** Muerte, caso fortuito o fuerza mayor.
- **Voluntad de ambas partes:** Acuerdo mutuo o cumplimiento del plazo/trabajo pactado.
- **Voluntad de una de las partes:**
 - **Por voluntad del empleador:**
 - **Despido directo sin causa:** El empleador despide sin motivo justificado, generando derecho a indemnizaciones (sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, indemnización por antigüedad (Art. 245), SAC y vacaciones proporcionales). En caso de mujer despedida por maternidad, la indemnización es agravada.
 - **Despido directo con causa:** El empleador despide por un incumplimiento grave ("injuria grave") del trabajador, sin derecho a indemnización.
 - **Por voluntad del trabajador:**

- **Renuncia:** Sin indemnización.
- **Despido indirecto:** El trabajador se considera despedido por una "injuria grave" del empleador (ej. falta de pago, no registro, acoso), teniendo derecho a la misma indemnización que un despido sin causa.

La indemnización puede ser **reducida** (ej. por falta o disminución de trabajo, fuerza mayor, quiebra), **completa** (despido sin causa, despido indirecto), o **agravada** (ej. por maternidad). También existe la **indemnización sustitutiva de preaviso** y la **integración del mes de despido** si el preaviso no se cumple o el despido no coincide con el último día del mes.

Suspensión del Contrato

La suspensión es una **interrupción temporal** de las obligaciones sin romper el vínculo. Se debe notificar **por escrito, con justa causa (proporcional y contemporánea) y plazo determinado**.

Las causas de suspensión pueden ser:

- **Disciplinaria:** Máximo 30 días al año aniversario, sin remuneración.
- **Económica:** Máximo 30 días al año aniversario, sin remuneración.
- **Fuerza mayor:** Máximo 75 días al año aniversario, pudiendo haber compensaciones.
- **Preventivas:** Si el trabajador es detenido por acción penal, el tratamiento de salarios caídos y reincorporación varía según si la denuncia la hizo el empleador o un tercero, y si el delito fue en ocasión del trabajo.

Preaviso

Es la **notificación anticipada de la extinción del contrato**.

- **Del trabajador:** 15 días.
- **Del empleador:** 15 días (período de prueba), 1 mes (menos de 5 años), 2 meses (más de 5 años).
- Rige desde el primer día hábil del mes siguiente a su comunicación. Si no se cumple, se paga una indemnización sustitutiva.

Derechos Laborales de las Mujeres y Niños

Derechos de las Mujeres (Arts. 177-179, 183 LCT):

- **Antidiscriminatorios:** Prohibición de discriminación por sexo, edad, religión, nacionalidad, gremial o político; plena capacidad para contratar; igualdad de remuneración.
- **De protección:** Descanso intermedio, prohibición de trabajos a domicilio, penosos, peligrosos o insalubres.
- **Protección a la maternidad:** Licencia por maternidad (90 días en total), presunción de despido por embarazo (indemnización agravada si es despedida dentro de los 7,5 meses antes o después del parto), descansos por lactancia, estado de excedencia (licencia sin goce de sueldo entre 3 <x<6 meses).

Derechos de los Niños:

- **Edad mínima:** 18 años, con excepciones para 16 años (con autorización) y 14 años (en empresa familiar, con límites de horas y sin tareas riesgosas).
- **Jornada reducida:** Entre 16 y 17 años, hasta 6 horas diarias o hasta 36 semanales (salvo permiso del Ministerio de Trabajo).
- **Prohibición de trabajo nocturno 20:00 y las 6:00, penoso, peligroso o insalubre.**
- **Igualdad salarial** y derecho a presentarse a juicio por cuestiones laborales.

Modalidades del Contrato de Trabajo

- **Contrato de tiempo indeterminado:** Dura hasta la jubilación, con un **período de prueba** de 3 meses en el que cualquiera de las partes puede extinguir sin indemnización.
- **Contrato a plazo fijo:** Para tareas específicas, no puede durar más de 5 años y el plazo es cierto.
- **Contrato eventual o de plazo incierto:** El plazo es incierto, condicionado a un hecho.

Jornada de Trabajo y Descansos

La **jornada de trabajo** es el tiempo en que el trabajador está a disposición del empleador.

Jornada de Trabajo:

- Normal: 8 hs diarias o 48 semanales
 - Nocturna: 7 hs diarias o 42 semanales
 - Insalubre: 6 hs diarias o 36 semanales
- Debe haber 12 Hs como mínimo entre jornadas

- **Horas extras (suplementarias):** Se pagan 50% más en días hábiles y 100% más en francos/fines de semana, con límites de horas y carácter optativo (salvo emergencias).
- **Descansos Compensatorios:** Incluyen el **descanso semanal** (sábado tarde y todo el domingo). Si no descansa en esos días y horarios, el descanso se tiene que dar en otro momento de la semana, por la misma duración.

Otras Licencias Especiales pagas (días corridos):

- Nacimiento de hijo: 2 días.
- Matrimonio: 10 días.
- Fallecimiento (cónyuge, hijo, padres): 3 días; hermano: 1 día.
- Examen (secundario o universitario): 2 días por examen, hasta 10 días anuales.

UNIDAD 6: LEGISLACION ESPECIFICA DEL EJERCICIO PROFESIONAL

Esta unidad aborda la **responsabilidad del ingeniero** y la regulación de su ejercicio profesional a través del Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Santa Fe.

- **Tipos de Responsabilidad del Ingeniero:**
 - **Responsabilidad Civil:** Busca **reparar económicamente el daño causado** a la víctima. Puede ser contractual (por incumplimiento de una obligación) o extracontractual (por violación del deber genérico de no dañar).

Sus funciones principales son:

- **Resarcitoria:** Requiere **4 presupuestos de la Función RESARCITORIA:**
 1. **Antijuridicidad:** Toda acción u omisión que cause daño, salvo justificación como legítima defensa.
 2. **Factor de atribución:** es la razón por la cual se le atribuye el daño. Puede ser:
 - **Subjetivo:**
 - Culpa:
 - Imprudencia (acto precipitado),
 - Negligencia (falta de atención)
 - Impericia (falta de conocimientos o habilidades en el arte o profesión)
 - Dolo: actuar con intención de dañar
 - **Objetivo:** se le atribuye el hecho de causar un daño sin considerar culpa.

3. **Nexo causal:** Debe existir una relación de causa-efecto entre el hecho y el daño.
4. **Daño:** Lesión a un derecho de la persona, ya sea patrimonial o extrapatrimonial.
 - **Preventiva:** Implica el deber de **evitar que un daño se produzca, continúe o se agrave.**
 - **Punitiva:** Busca **castigar a quien causa un daño deliberadamente** (se aplica en el marco de leyes específicas como la de Consumidor o Defensa de la Competencia).
- **Responsabilidad Penal:** Tiene una **función punitiva**, busca sancionar con prisión, inhabilitación o multa a quienes cometen delitos tipificados en el Código Penal. El dinero de la multa va al Estado.
- **Responsabilidad Administrativa:** Se incurre por cometer infracciones o faltas administrativas según normas de la administración pública, con carácter punitivo/sancionador (ej. multas).
- **Colegio de Ingenieros Especialistas (Ley 11.291 y Estatuto):**
 - Es una **persona jurídica de Derecho Privado que ejerce funciones públicas delegadas por el Estado**, crucial para el control del ejercicio profesional.
 - Se divide en dos **Distritos** (Santa Fe y Rosario).
 - Sus **atribuciones** incluyen el control de la profesión, el gobierno de la matrícula, el poder disciplinario, la vigilancia de leyes y la representación de colegiados.
 - El **Tribunal de Ética Profesional y Disciplina** es un órgano exclusivo y autónomo para investigar y juzgar faltas.
 - Las **causas de sanción disciplinaria** incluyen condenas penales, incumplimiento de normativas, negligencia, violación del Código de Ética, etc.. Las **sanciones** van desde llamadas de atención hasta suspensión de matrícula.
 - La **matriculación** es obligatoria para ejercer la profesión en la provincia y requiere título, domicilio, no tener causas de cancelación y pagar la matrícula. La ley prohíbe denegar la matriculación por razones discriminatorias.
 - El **Código de Ética Profesional** establece los deberes del profesional para con la profesión, colegas, comitentes/empleadores y el colegio, y define actos contrarios a la ética.

UNIDAD 7: ACTIVIDAD PERICIAL

Un perito es una persona con conocimientos técnicos o científicos especializados que interviene en un proceso judicial para aportar su opinión fundada sobre un tema que excede los conocimientos comunes del juez. Puede ser designado por el juez (perito de oficio) o por alguna de las partes (perito de parte). Su función principal es elaborar un informe pericial para ayudar al juez a resolver el caso con base técnica.

- **Concepto de Pericia y Perito:**
 - La **pericia** es una actividad procesal donde un experto aplica conocimientos técnicos o científicos a un caso concreto para emitir una opinión fundada que ayude al juez.
 - El **perito** es un tercero capacitado técnicamente, generalmente titulado, que busca esclarecer los hechos de un juicio. Se exige su **imparcialidad**.
 - Las **actividades del perito** incluyen informar sobre hechos técnicos, aplicar reglas científicas, organizar tareas y redactar el dictamen pericial.
- **Diferencias entre Perito y Testigo:** Son roles distintos en el proceso judicial.

- El **perito** es un sujeto del proceso que emite un dictamen técnico basado en conocimientos adquiridos dentro del proceso y puede opinar. Recibe honorarios y puede ser sustituido.
- El **testigo** es un objeto del proceso que relata hechos pasados que presenció o conoció fuera del proceso y no debe opinar ni juzgar. No es remunerado y es insustituible.
- **Tipos de Peritos:**
 - **Perito oficial:** Empleado del Poder Judicial con sueldo fijo.
 - **Perito de oficio:** Designado por el juez, es un profesional independiente inscrito en la lista oficial de tribunales, imparcial.
 - **Perito de parte:** Contratado por una de las partes para apoyar su argumento, solo actúa si hay un perito de oficio designado.
- **Regulación Procesal:** Los códigos procesales (Civil y Comercial, Penal) regulan el nombramiento de peritos, la aceptación del cargo, la realización del informe y las sanciones por incumplimiento. El **dictamen pericial** debe ser escrito y detallar las operaciones, resultados, observaciones y conclusiones.

UNIDAD 8: LEGISLACION SOBRE OBRAS

Esta unidad se enfoca en los **contratos administrativos**, específicamente los contratos de obra pública, donde el Estado interviene para satisfacer intereses públicos.

- **Contratos Administrativos:**
 - Involucran a la **administración pública** (Estado) y a un **contratista** (físico o jurídico).
 - Su **objeto** siempre tiende a satisfacer un **interés público**.
 - Deben ser **escritos** y suelen ser **contratos de adhesión** donde la administración establece las condiciones.
 - Existen varios tipos, incluyendo contratos de obra pública, servicios, suministro y concesión.
- **Contrato de Obra Pública vs. Concesión de Obra Pública:**
 - **Contrato de Obra Pública:** El **Estado paga** la obra y el contratista solo construye (ej. construir una escuela).
 - **Concesión de Obra Pública:** El **privado financia y construye** la obra, luego la **explota** (cobra peajes/tarifas) por un tiempo y finalmente la obra vuelve al Estado (ej. autopista con peaje).
- **Sistemas de Contratación (Ley 13.064):** Definen la forma de pago y cálculo del precio.
 - **Ajuste alzado:** Precio total fijo y global, para obras pequeñas.
 - **Unidad de medida:** Pago por ítems o medidas, permitiendo ajustes.
 - **Coste y costas:** Suma de costos reales más la utilidad del contratista, para casos de urgencia.
- **Etapas y Formas de Selección del Contratista:**
 - **Etapas precontractual:** La administración define qué contratar y prepara el proceso de selección.
 - **Etapas contractual:** Selección del contratista y formalización del contrato.
 - **Formas de selección:**
 - **Libre elección:** La administración elige libremente, publicando y fundamentando su decisión.
 - **Sistema de restricciones:** Incluye:
 - **Contratación directa:** La contratación directa en obra pública se aplica en situaciones excepcionales. Se utiliza cuando no se puede hacer licitación por razones como la existencia de un

proveedor único, urgencia, razones de seguridad o situaciones imprevistas.

- **Concurso público:** Selección por capacidad (ej. cargos públicos, diseño de obras).
- **Licitación:** Principio de **publicidad, libre concurrencia, igualdad y transparencia**. Puede ser:
 - **Privada:** Invitación a un grupo limitado de oferentes (**mínimo 6 invitados**). Puede ocurrir para mayor control del proceso, confidencialidad, relaciones preexistentes con los proveedores, servicios con características específicas.
 - **Pública:** Convocatoria al público general buscando la oferta más ventajosa.
 - Las **etapas de la licitación pública** son:
 - **Preparatoria** (interna, elaboración de pliego),
 - **Esencial** (llamado a licitación, apertura de sobres, adjudicación)
 - **Integrativa** (formalización del contrato).
 - Los **pliegos** pueden ser generales, específicos, con especificaciones técnicas.
 - Las **causas que impiden una licitación pública** pueden ser varias. Por ejemplo, cuando no hay oferentes o los que se presentan no cumplen con los requisitos del pliego; cuando hay una única empresa que puede prestar el servicio o vender el bien (proveedor único), o cuando existen razones de urgencia, seguridad o emergencia que impiden cumplir con los plazos del procedimiento licitatorio. En estos casos, se recurre a otros mecanismos, como la **contratación directa o la licitación privada**.